

1503031-63.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... previamente ajustados exerciam o tráfico de drogas no local dos fatos.

Nas circunstâncias acima apontadas, policiais civis diligenciaram no local visando apurar denúncia de tráfico de drogas existente num barraco, embaixo da ponte, no endereço citado. Os policiais efetuaram campana utilizando-se de viatura descaracterizada, instante em que observaram o denunciado e o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503031-63.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503031-63.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEY ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

SIDNEY ALVES DA SILVA, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, c.c. art. 40, inciso VI, do mesmo diploma.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 16h, na Rua Cândido Mariano da Silva Rondon, 600, Esplanada dos Barreiros, nesta cidade de São Vicente, em concurso com o adolescente DANILO DO NASCIMENTO MENDES DA SILVA, nascido em 08/09/2004, trazia consigo e guardava 74 (setenta e quatro) pedras de crack, com cerca de 15g (quinze gramas), 07 (sete) porções com cerca de 20g (vinte gramas) de Cannabis sativa L (maconha), e 85 (oitenta e cinco) microtubos de cocaína, com cerca de 90g (noventa gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 05.

Segundo restou apurado, o denunciado e o adolescente previamente ajustados exerciam o tráfico de drogas no local dos fatos.

Nas circunstâncias acima apontadas, policiais civis diligenciaram no local visando apurar denúncia de tráfico de drogas existente num barraco, embaixo da ponte, no endereço citado. Os policiais efetuaram campana utilizando-se de viatura descaracterizada, instante em que observaram o denunciado e o adolescente DANILO atendendo as pessoas que se aproximavam e entregavam algo para eles, entrando, ora um ora outro no barraco, saindo com algo que entregava para a pessoa.

Após a reiteração da conduta, os policiais realizaram a abordagem e entraram no barraco, onde apreenderam as drogas acima citadas. Na ocasião, também foi apreendida a quantia em dinheiro de R\$ 109,00 (cento e nove reais), originária da mercancia ilícita. O adolescente afirmou estar trabalhando como vendedor para o indiciado.

Notificado (pág. 98), o réu apresentou resposta à acusação (págs. 106/107). Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida (págs. 111/112), sendo o réu citado à pág. 125.

Em audiência realizada de forma virtual, em razão da pandemia do COVID 19, foram ouvidas de duas testemunhas e interrogatório o réu (pág. 128).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (pág. 134/140). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição ou o acolhimento das teses subsidiárias (pág. 144/153).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a denúncia é procedente.

As pequenas contradições apontadas pela Defesa não têm o condão de afastar o depoimento conciso e uniforme dos policiais. Mesmo com a distância afirmada pela campana, a visualização segura da situação ilícita foi efetuada.

Vitor Souza de Jesus, policial civil, disse em Juízo que receberam denúncia no telefone do plantão que estava ocorrendo tráfico de drogas por duas pessoas, sem indicar as características. Deslocaram-se ao local em viatura descaracterizada, fizeram campana por cerca de 30 minutos, percebendo que estava tendo a traficância, ora um ora outro atendia a pessoa, entrava no barraco pegava e ocorria a troca da droga pelo dinheiro. As drogas foram apreendidas dentro do barraco, não se recordando onde exatamente. Questionado se os dois moravam ali, o depoente mencionou que aparentemente sim, porque tinha lugar para dormir, não sabendo, contudo, se era só para trabalho.

No mesmo sentido foi o depoimento do colega de profissão Bruno Tadeu de Brito Alves.

A versão de Sidney, por seu turno, é fantasiosa, ao aduzir que egou que era o adolescente que vendia e comprou droga dele.

A exclusividade do depoimento policial não pode ser diminuída no caso em concreto, pois não se pode admitir que ao mesmo tempo em que o Estado-Administração imponha o dever para que o agente da autoridade efetue o prisão em flagrante, contraditoriamente o Estado-Juiz afaste a credibilidade de seu testemunho.

A conduta está bem delineada, uma vez que a elementar típica contida no art. 33 da Lei nº 11.343/06 se admite no caso em tela pela análise contextual dos elementos de convicção que gravitam em torno do cerne da questão. O réu teve sua intenção dirigida ao fim de trazia consigo e guardava 74 (setenta e quatro) pedras de crack, com cerca de 15g (quinze gramas), 07 (sete) porções com cerca de 20g (vinte gramas)

de Cannabis sativa L (maconha), e 85 (oitenta e cinco) microtubos de cocaína, com cerca de 90g (noventa gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 05 e laudo de págs. 99/101.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), passo a considerar:

Atendendo-se ao necessário para a reprovação da conduta descrita no art. 33, "caput", da Lei 11.343 e, considerando a vida pregressa do réu (autos n. 0043177-34.2018.8.26.0050) e a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, fixo para o réu a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Presente a circunstância agravante da reincidência (autos nº 0026327-75.2013.8.26.0050), portanto aumento a pena em um sexto, passando a fixá-la em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que torno definitiva em razão da ausência de outras causas que possam influenciar na dosimetria.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06, aumentando-se a pena em um sexto, passando para 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Não reconheço a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência. O regime de cumprimento de pena é o inicial fechado, em razão da reincidência, no termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Posto isso, JULGO A PRETENSÃO PUNITIVA PROCEDENTE E CONDENO SIDNEY ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo valor legal, em regime inicial fechado.

Nego o direito ao recurso em liberdade, muito embora não exista a vedação expressa em lei para a concessão do benefício, conforme dispõe as alterações dadas à Lei 8.072/90 pela recente Lei 11.464/07. De fato, o réu, preso cautelarmente ao longo do processo, foi condenado nesta fase, sendo contraditório deferir sua liberdade provisória após a demonstração da culpabilidade. Ademais, o tráfico de entorpecentes coloca em risco a ordem pública como um todo e a liberdade do sentenciado pode também colocar em risco o cumprimento da lei penal, aplicada nesta decisão, sendo o réu reincidente. Recomende-se na unidade em que se encontra

Nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03, CONDENO, ainda, os réus, ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, observada a gratuidade, bem como ao perdimento de valores e bens apreendidos, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

São Vicente, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA